PROYECTO DE LEY

Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes

Reforma la Ley 25.164 para que todo ingreso a la planta sea por concurso abierto, concursa los cargos con función ejecutiva con mandato de cinco años, instituye la evaluación anual y fija el cese a los 70 años con la jubilación asegurada; eleva a ley la prohibición del nepotismo y crea el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, sin el cual no se paga.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

El Estado necesita cuadros estables y competentes para ejecutar sus políticas con continuidad. La Ley N° 25.164 ya exige idoneidad, transparencia y mérito, pero no impide el ingreso sin concurso ni el uso de contratos que se renuevan año tras año para cumplir funciones permanentes. Según el INDEC, en agosto de 2026 más de veinte mil personas trabajaban en la administración nacional bajo modalidades sin relación laboral. Este proyecto establece que todo ingreso a la planta se realice por concurso abierto, con jurado que incluya miembros externos; dispone que los cargos con función ejecutiva se concursen con mandatos de cinco años, desfasados del ciclo político; e instituye una evaluación anual con consecuencias. Fija el cese a los setenta años con la jubilación asegurada: nadie deja su cargo sin tener otorgado su beneficio. Eleva a rango legal la prohibición de designar familiares de las autoridades, que hoy depende de un decreto, la extiende a los cargos políticos que no reserva al Presidente el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, prohíbe los nombramientos cruzados y agrega los vínculos familiares a las declaraciones juradas. Por último, crea el Registro Público de Contrataciones No Permanentes: lo que no se registra no se paga. Las funciones permanentes que hoy cumplen contratados se concursan en forma abierta, con la partida del contrato y sin aumento neto de cargos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar que el ingreso y la carrera en el Sector Público Nacional se basen en el concurso y en el mérito; fijar el límite de edad para la permanencia en la Administración Pública Nacional; prohibir la designación o contratación de familiares de las autoridades; y crear el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, limitando las contrataciones a tareas temporarias. A sus efectos, el Sector Público Nacional es el definido por el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Capítulo II – Ingreso por concurso, carrera y evaluación (reforma de la Ley N° 25.164)

ARTÍCULO 2°.- Ingreso por concurso. Sustitúyese el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 por el siguiente: «Artículo 8°.- El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese, mediante concurso, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación esté prevista para cada jurisdicción u organismo descentralizado en la Ley de Presupuesto. Todo ingreso a la planta permanente o a la planta transitoria se realizará exclusivamente por concurso abierto de antecedentes y oposición, en el que podrá participar toda persona que reúna los requisitos del cargo. La convocatoria, los perfiles, la integración del jurado, las calificaciones y el orden de mérito se publicarán en el sitio oficial de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público. El jurado se integrará con miembros de idoneidad técnica en la materia del cargo, de los cuales al menos uno será externo al organismo convocante. No podrá efectuarse designación alguna en la planta permanente o en la planta transitoria sin concurso. La asignación transitoria de funciones a personal que ya revista en la planta permanente no constituye ingreso. La carrera administrativa básica y las específicas se organizarán por niveles y aplicarán los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad para la función a cubrir; la promoción se basará en la evaluación de la eficiencia, la eficacia y el rendimiento laboral y en el cumplimiento de las exigencias de capacitación acordes con las tareas o funciones a desarrollar.»

ARTÍCULO 3°.- Cargos con función ejecutiva. Incorpórase como artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 8° bis.- Los cargos con función ejecutiva o de conducción técnica —direcciones nacionales, direcciones, coordinaciones y sus equivalentes en cada escalafón, incluidos los del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098/2008— se cubrirán por concurso abierto en los términos del artículo 8°, por un mandato de cinco (5) años. El cambio de las autoridades políticas no interrumpe el mandato. Durante su transcurso, el titular solo podrá ser apartado del cargo por calificación deficiente en la evaluación de desempeño, por las causales disciplinarias de esta ley o por supresión del cargo en los términos del artículo 11. Vencido el mandato, el cargo se cubrirá por un nuevo concurso, en el que el titular podrá participar.»

ARTÍCULO 4°.- Contrataciones por tiempo determinado. Sustitúyese el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 por el siguiente: «Artículo 9°.- El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacional, o la ejecución de proyectos con fecha de finalización cierta, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera. Ningún contrato, incluidas sus renovaciones, podrá exceder el plazo de dos (2) años. Queda prohibido celebrar contratos de cualquier modalidad para cumplir funciones permanentes del organismo; su celebración constituye falta grave del funcionario que lo suscribe. Todo contrato deberá inscribirse en el Registro Público de Contrataciones No Permanentes antes del inicio de la prestación. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar el porcentaje que establezca el convenio colectivo de trabajo, en relación directa con el número de trabajadores de la planta permanente del organismo. Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración correspondiente al nivel y grado respectivo. La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas que podrá afectar cada jurisdicción u organismo descentralizado a este régimen.»

ARTÍCULO 5°.- Reducción de dotación con transición laboral. Incorpórase como artículo 11 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 11 bis.- La reducción de la dotación procederá solo en los organismos cuya dotación supere la necesaria según el informe fundado de reestructuración previsto en el artículo 11. Se instrumentará mediante la no reposición de vacantes, los retiros voluntarios y la situación de disponibilidad. Durante la disponibilidad, el agente tendrá acceso a la capacitación y a los programas de reinserción laboral en el sector privado que establezca la reglamentación.»

ARTÍCULO 6°.- Evaluación de desempeño. Incorpórase como artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 17 bis.- El personal será evaluado anualmente según metas fijadas para su puesto al inicio de cada período. En la evaluación intervendrá, además del superior directo, un segundo evaluador designado conforme lo establezca la reglamentación. Una calificación deficiente obliga al agente a cumplir la capacitación que se le asigne y un plan de mejora con metas y plazos. Si la calificación deficiente se repite en la evaluación siguiente, el agente pasará a situación de disponibilidad en los términos del artículo 11, con la capacitación que se le asigne para su reubicación. Si, reubicado, obtiene una nueva calificación deficiente, será pasible de cesantía conforme al inciso g) del artículo 32, previo sumario.»

ARTÍCULO 7°.- Carrera y capacitación. Incorpórase como artículo 18 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 18 bis.- La carrera se organiza por niveles. La promoción requiere la evaluación anual de desempeño y la aprobación de la capacitación obligatoria que corresponda al nivel, cuyo diseño, dictado y certificación estarán a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), creado por la Ley N° 20.173, o del organismo que lo sustituya.»

ARTÍCULO 8°.- Publicación de la dotación. Incorpórase como artículo 18 ter del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 18 ter.- Cada jurisdicción y entidad publicará cada mes su dotación, discriminada por régimen de revista, y publicará cada designación, incluidas las transitorias, el mismo día de su dictado. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público consolidará la información en un sitio único, en formato abierto.»

ARTÍCULO 9°.- Designaciones transitorias vencidas. Las designaciones transitorias en cargos de planta permanente cuyo plazo se encuentre vencido a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley deberán ser cubiertas por concurso o dadas de baja dentro de los veinticuatro (24) meses de esa fecha. Quien ocupe el cargo podrá participar del concurso y mantendrá su designación hasta que el concurso se resuelva o venza el plazo indicado.

ARTÍCULO 10°.- Metas de cobertura de cargos con función ejecutiva. Al 10 de diciembre de 2030 deberán estar cubiertos por concurso, conforme al artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164, al menos el sesenta por ciento (60 %) de los cargos con función ejecutiva de cada jurisdicción y entidad, y al 10 de diciembre de 2031, al menos el noventa por ciento (90 %). La autoridad de aplicación del régimen de empleo público publicará cada semestre el grado de avance por organismo.

ARTÍCULO 11°.- Negociación colectiva. Las adecuaciones del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/2006, y de los convenios sectoriales que resulten necesarias para aplicar este capítulo se acordarán en el marco de la Ley N° 24.185. Conforme al artículo 8° de esa ley, el principio de idoneidad como base del ingreso no es materia de negociación, y los convenios no podrán establecer formas de ingreso a la planta permanente o transitoria distintas del concurso abierto previsto en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capítulo III – Límite de edad

ARTÍCULO 12°.- Cese a los setenta años. El personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen de revista, de planta o contratado, y los funcionarios designados en ellas cesarán al cumplir setenta (70) años de edad, en las condiciones del artículo siguiente. Quedan excluidos los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación, el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales, que se rigen por sus regímenes propios, y el de las universidades nacionales.

ARTÍCULO 13°.- Jubilación asegurada. Con una anticipación no menor de seis (6) meses a la fecha en que el agente cumpla setenta (70) años, el organismo empleador comunicará la situación a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que iniciará de oficio el trámite de la prestación previsional que le corresponda según la Ley N° 24.241 y las demás normas aplicables. El cese se producirá el día en que el agente cumpla setenta (70) años o, si a esa fecha el beneficio no hubiera sido otorgado, el día en que se le notifique su otorgamiento. Hasta ese momento el agente conservará su cargo y su remuneración. Ningún agente cesará por edad sin tener otorgada su prestación previsional.

ARTÍCULO 14°.- Personal que ya superó la edad. El personal comprendido en el artículo 12 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tenga setenta (70) años o más cesará dentro de los doce (12) meses de esa fecha, con el trámite previsional iniciado de oficio en los términos del artículo 13 dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 15°.- Invitación. Se invita a las universidades nacionales, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su intermedio, a los municipios, a adoptar el límite de edad previsto en este capítulo para su personal.

Capítulo IV – Prohibición del nepotismo

ARTÍCULO 16°.- Prohibición general. No podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, en todo el Sector Público Nacional, el cónyuge, el conviviente y los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente y del Vicepresidente de la Nación, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros, de los secretarios de la Presidencia de la Nación, de los secretarios de Estado y de la máxima autoridad de cada jurisdicción, entidad, empresa, sociedad o fondo comprendido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156. La prohibición comprende los cargos políticos, los de personal de gabinete y los de conducción, con la sola excepción de los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación: embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios; Jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros del despacho; oficiales de su secretaría y agentes consulares.

ARTÍCULO 17°.- Prohibición dentro del propio organismo. Ningún funcionario podrá designar, contratar ni proponer la designación o contratación, dentro de la jurisdicción o entidad en la que se desempeña, de su cónyuge, de su conviviente ni de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad. Ningún agente podrá tener como superior jerárquico directo a su cónyuge, a su conviviente ni a un pariente comprendido en este artículo.

ARTÍCULO 18°.- Nombramientos cruzados. Queda prohibida la designación o contratación de una persona alcanzada por los artículos 16 o 17 respecto de un funcionario, cuando sea dispuesta o propuesta por otro funcionario a cambio de la designación o contratación, por el primero, de un familiar de este último o de cualquier otra contraprestación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 verificará estos supuestos mediante el cruce de los vínculos declarados con las designaciones y contrataciones.

ARTÍCULO 19°.- Excepciones. Quedan exceptuadas de este capítulo las personas que ingresaron por concurso público y las que se desempeñaban en el Sector Público Nacional antes de que asumiera el funcionario con el que tienen el vínculo, siempre que no pasen a revistar bajo su dependencia jerárquica directa.

ARTÍCULO 20°.- Nulidad y responsabilidad. Las designaciones y contrataciones efectuadas en violación de este capítulo son nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la validez de las prestaciones cumplidas. Su dictado o propuesta constituye falta grave del funcionario que lo realice, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

ARTÍCULO 21°.- Poder Legislativo, Poder Judicial y provincias. Las disposiciones de este capítulo rigen para las designaciones y contrataciones de personal del Poder Legislativo de la Nación. A esos efectos, se consideran autoridades los legisladores, los presidentes de cada Cámara y sus secretarios. Se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar, mediante acordada, una regla equivalente para el Poder Judicial de la Nación, y a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a este capítulo o a dictar normas equivalentes.

ARTÍCULO 22°.- Declaración de vínculos familiares. Incorpórase como último párrafo del artículo 6° de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública el siguiente: «La declaración jurada incluirá además la nómina del cónyuge, del conviviente y de los parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad del declarante que se desempeñen en el sector público, con indicación del organismo y del cargo, y se actualizará dentro de los treinta (30) días de cualquier cambio. La autoridad de aplicación cruzará esa información con las designaciones y contrataciones del Sector Público Nacional y publicará cada año los resultados.»

ARTÍCULO 23°.- Designaciones en curso. Las designaciones y contrataciones vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley que resulten alcanzadas por los artículos 16, 17 o 18 y no estén comprendidas en el artículo 19 cesarán dentro de los noventa (90) días de esa fecha.

Capítulo V – Registro Público de Contrataciones No Permanentes

ARTÍCULO 24°.- Creación y alcance. Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público, el Registro Público de Contrataciones No Permanentes. Se inscribirán en él todas las contrataciones no permanentes de personas humanas del Sector Público Nacional, incluidos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y los demás institutos y organismos descentralizados, cualquiera sea su modalidad y fuente de financiamiento: a) los contratos del artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164; b) las locaciones de servicios y de obra; c) los contratos celebrados por intermedio de convenios con universidades, entes cooperadores u organismos internacionales; d) las becas; e) las pasantías; f) toda otra modalidad que no constituya designación en la planta permanente o transitoria.

ARTÍCULO 25°.- Contenido y publicación. El Registro publicará cada mes, en formato abierto, respecto de cada contratación: el organismo contratante, la tarea o el proyecto, el monto, el plazo y la fuente de financiamiento. El Registro deberá estar completo dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 26°.- Lo no registrado no se paga. No podrá liquidarse ni pagarse, por medio del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) ni de ningún otro sistema de pagos del Sector Público Nacional, retribución alguna por una contratación que no se encuentre inscripta en el Registro. Los responsables de los servicios administrativo-financieros verificarán la inscripción antes de cada liquidación.

ARTÍCULO 27°.- Uso limitado de los contratos y las becas. Las contrataciones comprendidas en el artículo 24 solo podrán celebrarse para tareas temporarias o proyectos con fecha de finalización cierta, por un plazo máximo de dos (2) años incluidas sus renovaciones. Las becas solo podrán otorgarse con fines de formación y no podrán utilizarse para cubrir funciones de apoyo permanentes. Celebrar una contratación o una beca para cumplir una función permanente constituye falta grave del funcionario que la suscribe.

ARTÍCULO 28°.- Concurso de las funciones permanentes hoy cubiertas por contrato. Dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, cada jurisdicción y entidad identificará en el Registro las funciones permanentes que cumple personal contratado o becado. Cada una de ellas se cubrirá por concurso abierto conforme al artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164; no habrá pase automático a planta. Quien la viene desempeñando podrá participar y su experiencia acreditada en la función sumará puntaje, sin asegurarle el cargo. El contrato se mantendrá hasta que se resuelva el concurso. El cargo se financiará con la partida del contrato que reemplaza, sin aumento neto de cargos. Las contrataciones que no correspondan a funciones permanentes ni necesarias no se renovarán. Deberán estar concursadas al menos la mitad de esas funciones al 10 de diciembre de 2030 y la totalidad al 10 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO 29°.- Universidades nacionales. En los contratos-programa que el Estado nacional celebre con las universidades nacionales, con respeto de la autonomía reconocida por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, se incluirán como condición para acceder al financiamiento por metas la inscripción de sus contrataciones no permanentes en el Registro, el concurso de las funciones permanentes y la cobertura por concurso de los cargos docentes.

ARTÍCULO 30°.- Registro de convenios con universidades. El Registro absorbe al Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas creado por el artículo 2° del Decreto N° 336/2016, que se deroga. La información existente se transferirá al Registro dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 31°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no autoriza aumento neto de cargos ni de gasto en personal. Los concursos, la evaluación y la capacitación se atenderán con los créditos asignados a cada jurisdicción y entidad y al Instituto Nacional de la Administración Pública en la Ley de Presupuesto del ejercicio, mediante su reasignación. Los retiros voluntarios y los programas de transición laboral se financiarán con la economía que genere la menor dotación en los organismos donde se aplique la reducción. Cada cargo concursado en los términos del artículo 28 se financiará con la partida de la contratación que reemplaza. La adecuación del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) se atenderá con los créditos de su órgano administrador.

ARTÍCULO 32°.- Autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público que designe el Poder Ejecutivo nacional lo será de los Capítulos II, III y V. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 lo será del Capítulo IV. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo los trámites previsionales del Capítulo III.

ARTÍCULO 33°.- Derogaciones. Deróganse el Decreto N° 93/2018 y su modificatorio, el Decreto N° 12/2023, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 34°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación. La ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial; la falta de reglamentación no impedirá la aplicación de los artículos 2°, 4°, 16 a 21 y 26.

ARTÍCULO 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.